



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Expediente N°: 05234-2023-0-1801-JR-CA-16

Especialista: Saravia Ramirez Rosa Marlene

Cuaderno : Principal

Escrito N° :

Sumilla : **RECURSO DE APELACIÓN**

A LA JUEZA DEL DECIMOSEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, representado por el Procurador Público, **ERICK SAMUEL VILLAVERDE SOTELO**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07479644, designado mediante Resolución Suprema N° 262-2016-JUS, en el proceso seguido por el **MINISTERIO DE DEFENSA** contra el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**, sobre **NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO**; a usted atentamente digo:

I.- APELACIÓN:

Dentro del plazo legal interpongo **RECURSO DE APELACIÓN** contra la **Resolución N° DIECISEIS de fecha 5 de diciembre del 2024**, que declaró **FUNDADA** la demanda, y en consecuencia: Se declara **LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA** de fecha 6 de febrero de 2023; corresponde a la administración emitir un nuevo pronunciamiento, dando el estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, señalados en la presente sentencia; y no estando conforme a lo señalado, solicito se **REVOQUE** la misma, y tenga por infundada la demanda, por los fundamentos que señalo a continuación:

II.- FUNDAMENTACION DEL AGRAVIO

A. ERROR DE HECHO Y DE DERECHO INCURRIDOS EN LA RESOLUCIÓN

PRIMERO. - En el caso de autos, mediante la Resolución N° 10 de fecha 17 de setiembre de 2024, el Juzgado fijo como punto controvertido:

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Determinar si corresponde declarar la Nulidad de la Resolución No.00411-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 06 de febrero de 2023.

SEGUNDO. – Resulta materialmente relevante manifestar, que el A quo no ha tomado en consideración, en el presente caso, que mi representado, ante el recurso impugnativo de apelación interpuesto por el administrado **Ernesto Alonso Cabral Mejía**, en el procedimiento administrativo contra el Ministerio de Defensa, determino y halló existencia de infracciones, lesión en sus derechos constitucionales y legales, por contravenir las normas rectoras de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Decreto Supremo N° 021-2019-JUS como es proveer la información pública requerida si se refiere a la contenida en documentos, entre otros.¹; así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM; en consecuencia, mi representado, cumplió adecuadamente con sus funciones no vulnerando derecho alguno. Nótese señores Magistrados Superiores que estamos ante un derecho que forma parte del núcleo duro derechos constitucionales fundamentales de la persona, inclusive con raigambre supranacional según lo siguiente:

Derecho información - instrumentos jurídicos suscritos por los Estados Partes.

2.1.- Declaración Universal de Derechos Humanos
(Aprobada por Resolución Legislativa No 13282 del 15 de diciembre de 1959)

Artículo 19°.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y

¹ El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública -Decreto Supremo N° 021-2019-PCM-, señala: “Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control”.

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.

2.2.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, **recibir y difundir informaciones** e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2.3.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto Declaraciones y reservas.

Artículo 19.-

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, **recibir y difundir informaciones** e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2.4.- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH)

Artículo 10.- Libertad de expresión.

1. *Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de **recibir o de comunicar informaciones** o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.*

TERCERO.- El A quo al dictar la Resolución Dieciséis - Sentencia impugnada no ha considerado que mediante el referido escrito de impugnación de fecha 23 de enero 2023 el señor **Ernesto Alonso Cabral Mejía**, señaló que el MINDEF mediante el Oficio 153-CCFFAA/SG/UAIP, denegó su pedido de información pública, señalando que la información solicitada es reportada por los Miembros de las Fuerzas Armadas conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1095, y además que su divulgación permite fiscalizar la labor de dichos miembros en el marco de las violaciones de derechos humanos, ocurridos en Ayacucho, Apurímac y Junín, por lo que no podrá ser considerada como información clasificada; entonces fue denegada sin especificar la naturaleza de secreto de la información solicitada, señalando de manera genérica que estaba comprendida según lo establecido en el artículo 15 del TUO de la Ley N° 27806, demostrando el incumplimiento del Ministerio de Defensa con la referida Ley y su Reglamento, tal como se evidencia a través de la Resolución N°00411-2023-JUS/TTAIP-

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

SEGUNDA SALA de fecha 6 de febrero de 2023, que resuelve acto administrativo válido y debidamente fundamentado en Ley, derecho y jurisprudencia del Tribunal Constitucional decisiones identificadas, conforme el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444 LPAG, aprobado por el decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

CUARTO. - El A quo no ha tomado en consideración que mi representado a través de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 6 de febrero de 2023, analizó y verificó si la información solicitada por el recurrente se encontraba protegida por las excepciones previstas en el artículo 15 o 16 de la Ley de Transparencia, y, es decir se analizó y determino la controversia la misma que radico en determinar si la denegatoria a la solicitud del administrado se encuentra conforme a la normativa en transparencia y acceso a la información pública, señalando que las limitaciones al derecho deben interpretarse de manera restrictiva siendo que se trata de un derecho fundamental, contenido en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

QUINTO. - El A quo ha obviado que el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, establece que la denegatoria al acceso a la información solicitada **debe ser fundamentada por las excepciones de ley**, agregando el primer párrafo del artículo 18 de la referida norma que las excepciones establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° del mismo texto son los únicos supuestos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretadas de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental., véase el primer párrafo del artículo 18:

“Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley”.

SEXTO. – Como se puede advertir, el Juzgado no ha tomado en consideración que las entidades están obligadas a fundamentar y acreditar una causal de excepción, no siendo suficiente su sola invocación, caso contrario **prevalece la presunción de publicidad y máxima divulgación**, respecto de la información en poder de una entidad de la Administración Pública,

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

máxime cuando en el presente caso es información financiada con presupuesto público, y según el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, este se rige por el principio de transparencia, presupuesto abierto y de rendición de cuentas; reza el artículo 2.- Principios numeral 13.- Transparencia presupuestal, concordante con lo dispuesto en el artículo 77 del mismo cuerpo legal, por el cual se dispone que los datos de presupuesto actualizado estén a disposición de la ciudadanía para su uso, fiscalización y control de la gestión administrativa del sector público; ello en el marco de los lineamientos y estrategias de política para prevenir la corrupción.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento 3 de la sentencia recaída en el Expediente N° 04912-2008-PHD/TC, **HA RESALTADO LA IMPORTANCIA DE LA FISCALIZACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CIUDADANA**, al señalar que:

*“3. **El tener acceso a los datos relativos al manejo de la res publica resulta esencial para que exista una opinión pública verdaderamente libre que pueda fiscalizar adecuadamente la conducta de los gobernantes.** O como ya se ha expresado por este Tribunal, es consustancial al régimen democrático, que reposa en la soberanía del pueblo y el respeto de la dignidad de las personas. Sin la efectiva vigencia de este derecho, no solo puede verse afectado el proyecto de vida o el interés individual de la persona a quien se le denegó la información, sino a la sociedad en su conjunto, puesto que **no tendría forma de ejercer la fiscalización de la actividad de la administración del Estado.** Con ello se pone de manifiesto de manera más clara aun la interrelación del interés individual y el interés social, tan propio de los derechos fundamentales. Por eso se ha llegado a decir - no en términos de legitimidad desde luego- que “Cuando se le impide a un ciudadano el ejercicio a un derecho fundamental, la comunidad entera resulta afectada. (subrayado es agregado)”*

SETIMO. – Señalar y como se puede evidenciar, en sede administrativa el demandante no acreditó en los descargos que había cumplido con clasificar la información como reservada - secreta, de conformidad con lo establecido el artículo 15° de la Ley de Transparencia que fue su primer argumento y posteriormente señaló el literal e) del numeral 1 del artículo 16; **el demandante marginó el artículo 21° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso**

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

a la **Información Pública**, ello en flagrante contravención al principio de legalidad al cual están obligados los funcionarios públicos; y esto se ha desarrollado in extenso en el texto de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 6 de febrero de 2023, hecho que ha desdeñado el Juzgado, en una débil oscura e inmotivada justificación, que **ensaya un “control difuso” injustificado dice ponderando la seguridad nacional bien público sobre derecho de acceso a la información derecho particular**, y entonces dicta sentencia que margina preceptos constitucionales y legales establecidos en la citada ley especial como la de transparencia y acceso a la información pública, y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, alegando no haberse motivado el acto administrativo, cuando es todo lo contrario; pues como se señaló la obligación de clasificar la información que califica como secreta o reservada se cumple a través de la emisión de una resolución del titular de la entidad que le otorga dicho carácter la cual se inscribe en un registro creado especialmente para dicho fin; máxime señores magistrados cuando no se pone en riesgo la defensa o seguridad nacional como indebidamente arguye el Aquo, son hechos anteriores pasados.

OCTAVO. – De lo referido up supra, se demuestra claramente que el demandante incumplió con las normas y criterios constitucionales que puedan exceptuarlo de tal disposición. En consecuencia, la resolución emitida por mi representado si ha estado debidamente motivada.

NOVENO. - Tal como se puede advertir, de la sentencia apelada el A quo al dictar Sentencia - Resolución DIECISEIS impugnada, sólo ha tomado en cuenta de manera arbitraria y sesgada, lo señalado por el demandante, esto es, que mi representado no habría motivado el acto administrativo, lo cual no se condice con la realidad, evidenciando una ligereza con lo resuelto; pues los argumentos y fundamentos constitucionales, legales y jurisprudencia del TC, citadas en el acto administrativo; entre otras, se ha precisado e identificado que según el Fundamento 13 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC, que corresponde probar al Estado ante el valor de un bien, principio relevante que justifique, entre otros, el secreto, la reserva o confidencialidad de la información pública, esto señores Magistrados **significa que la carga de la prueba de necesidad de mantener en reserva, está en manos del Estado DE MANERA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE**, debemos indicar **Y REITERAR** que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley de Transparencia, toda causal de excepción debe ser fundamentada adecuadamente, inclusive si estuviera contenida en una norma con rango legal.

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

En esa misma dirección y respecto la motivación de la clasificación de los documentos como reservados o secretos , el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00005-2023-PI/TC ha precisado que la clasificación de la informaciones solo debe ser nominal sino debe estar adecuadamente motivada en los supuestos de excepción establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública.

DECIMO. – De otro lado, el juzgado ha señalado en el fundamento 14 de la sentencia apelada, lo siguiente:

Sic (...)

OCTAVO: En ese contexto normativo, se aprecia que existe cierta limitación al acceso a la información en el sector público cuando estas se traten de información reservada o secreta, los mismos que son considerados como excepciones al ejercicio de derecho de acceso a la información pública, tal como precisa la norma glosada, esto en total concordancia con el artículo 163 de nuestra Constitución Política, buscando con ello garantizar la seguridad de la personas y cuya revelación pondría en riesgo la integridad territorial, la subsistencia del sistema democrático, material bélico, accesorios que podrían poner en riesgo los planes de defensa, de las fuerzas armadas como de la policía nacional del Perú.

Como se denota de la sentencia apelada y del señalado numeral, el juzgado evidencia un desconocimiento supino de la ley de transparencia y su reglamento, dice “**existe cierta limitación al acceso a la información en el sector público cuando estas se traten de información reservada o secreta**”, se debe ser enfático señores Magistrados, la Ley de Transparencia debe ser aplicada de manera sistemática, y no se efectuó ello, está debidamente probado en sede administrativa y hoy judicial, **que la demandante no ha cumplido con ofrecer merito probatorio del cumplimiento del artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia**, que guía y norma la formalidad que debe cumplirse cuando las entidades como el presente caso, consideren que la información está comprendida en el artículo 15 de la Ley, relativa a información secreta; imperativamente se establece lo siguiente:

Artículo 21.- Registro

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

*Aquellas entidades que **produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma**, el cual se dividirá en información secreta e información reservada.*

En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

- a. **El número de la Resolución del titular del sector o del pliego**, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;*
- b. El número de la Resolución, **la fecha de expedición y la vigencia del mandato** cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;*
- c. **El nombre o la denominación asignada**, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación;*
- d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen democrático, cuando ello corresponda;*
- e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y,*
- f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda.*

Esta norma no se cumplió señores Magistrados, lo cual demuestra un desprecio por el principio de legalidad, al cual estamos obligados a respetar todos los funcionarios y servidores públicos, conforme la Ley N° 27444 LPAG; el cual debe ser meritado en sede administrativa en el respectivo proceso disciplinario, y cuando no en el penal, por infracción de los artículos 368 y 376 del Código Penal.

UNDECIMO. – De lo expuesto, se denota que el Juzgado ha obviado que el artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, prescribe que, en el

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

proceso contencioso administrativo, **la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo**, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso; así también se ha infringido el artículo 32 de citado cuerpo de ley, relacionado con la carga de la prueba; pretende el Aquo trasladar la carga probatoria al Tribunal de Transparencia, es decir a mi representado; nada más alejado de la realidad material y legal, pues corresponde y es la entidad requerida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumpla con lo antes señalado, es decir el artículo 21 del Reglamento de la Ley 27806, que regula y guía la clasificación de información, secreta y reservada; precisar que el demandante en sede administrativa ofreció en el procedimiento administrativo Directivas Generales 01 y 22, dichos instrumentos solo son guías internas, mas no corresponden a una resolución que clasifique palmariamente determinada información como la solicitada por el administrado.

DUODECIMO. - Sumado a ello, se puede corroborar que mi representado el TTAIP cumplió con la debida motivación de la actuación administrativa, en ese sentido, cumplió con los artículos 3.4, 6.1, 6.2, y 6.3, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General², con los elementos que tuvo a su alcance; **contrario sensu en la sentencia que se recurre, estamos ante una motivación aparente o falta de motivación, pues no existe coherencia narrativa en los considerandos de la misma, ello a tenor de reiterados fallos en sentencias del Tribunal Constitucional, respecto del desarrollo del debido procedimiento y dentro de dicho derecho continente, el de la debida y/o falta motivación por falta de razonabilidad, fundamento 7 de la Sentencia del Tribunal Constitucional en línea con el Expediente 007-2008-PHC/TC..**

DECIMO TERCERO. – Resaltar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos **NO HA VULNERADO EL DERECHO A DEFENSA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO NI LA**

² Artículos 3.4, 6.1, 6.2, y 6.3, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General “*El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; y que, No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto*”

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

SEGURIDAD NACIONAL, ni hemos vulnerado derecho alguno, ni los principios de eficacia, de verdad material, de razonabilidad y afectación a la seguridad nacional u orden interno, como indebidamente y sin fundamento factico y jurídico se infiere y determina en la sentencia que se recurre, debido a que la resolución emitida por mi representado en la presente causa, fue emitida en concordancia a las normas relativas al Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento; y que el Juzgado ha desdeñado que con una total falta de coherencia y logicidad al no haber tenido en consideración, ADEMÁS, que la información solicitada se refiere a hechos ocurridos en fecha anterior 11, 14, 15 y 16 de diciembre de 2022, y la solicitud de información se efectuó el 22 de diciembre del 2022, ergo no existe ninguna posibilidad de afectar la seguridad nacional, el orden interno o externo; como indebidamente pretende sustentar la sentencia del Aquo al inferir su Fundamento Octavo, contravención al artículo 163 de la CPP; entonces que riesgo de conocimiento de dicha información en las protestas de Ayacucho (Huamanga), Apurímac (Andahuaylas) y Junín (Pichanaki), con anterioridad a la formalización del derecho de petición de la información pública.

DECIMO CUARTO. – El Tribunal Constitucional respecto del Principio de publicidad y acceso a la información pública, en sentencia recaída en el Expediente N° 2814-2008-HD/TC, ha señalado lo siguiente:

Sic (...)

8. *Uno de los elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho es la responsabilidad de los funcionarios. Ello implica una capacidad fiscalizadora importante por parte de la población a fin de controlar a los funcionarios y servidores públicos, idea central o nuclear del sistema democrático. Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado. Como ya se dijo en la STC 04912-2008-HD/TC, el tener acceso a los datos relativos al manejo de “la res pública resulta esencial para que exista una opinión pública verdaderamente libre que pueda fiscalizar adecuadamente la conducta de los gobernantes” (fundamento 3).*

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

9. *El principio de publicidad es propio de la cultura de la transparencia, cuyo extremo opuesto es la “cultura del secreto”, costumbre muy arraigada en la realidad de la Administración Pública de nuestro país. Esta llamada “cultura del secreto” supone (erróneamente) que la documentación sobre el funcionamiento de las instituciones públicas le pertenece al servidor público y que se debe evitar que tal información pueda ser develada y expuesta ante la opinión pública. **Esta conducta antitética con la democracia constitucional se encuentra no obstante arraigada en numerosos empleados públicos**, por lo que la lucha por desterrar tales prácticas se enmarca en un proceso que exige un cambio de paradigmas, lo que resulta imposible tan solo con la emisión de una norma tan importante como lo es Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806). **Se requiere también que tal paradigma se materialice y que el acceso a la información pública se concrete, esto es, hacer este derecho una práctica común y efectiva en el quehacer de la ciudadanía y la opinión pública. Con ello se asegura un control mayor de la ciudadanía sobre la administración pública. (Negrita nuestro)***

DECIMO QUINTO. - En este contexto, la resolución objeto del presente proceso contencioso administrativo no adolece de ningún vicio que la invalide porque ha sido dictada con arreglo a ley y a los principios administrativos, por ello, el acto administrativo realizado carece de vicio que causen la nulidad y **no está incurso dentro de los alcances del artículo 10º de la Ley de Procedimientos Administrativo General N° 27444.**

DECIMO SEXTO. – A efecto de mejor resolver la apelación – revocatoria – nulidad de la Sentencia, Resolución N° DIECISEIS su fecha 5 de diciembre del 2024, se solicita respetuosamente a la Sala tener en consideración documento técnico - calificado complementario, **el Informe N° 155-2024-JUS-TTAIP de fecha 16 de diciembre de 2024**, expedido por el Secretario Técnico del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual luego de un prolijo análisis sobre el caso de marras, permite arribar en lo siguiente:

- La Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP de fecha 6 de febrero de 2023, emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

expedida conforme a ley, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 3 del TUO de la Ley N° 27444, constituyendo un acto administrativo válido.

- El Tribunal resolvió en estricta observancia de la norma y de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional, por cuanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no pudo sustentar encontrarse en el supuesto de excepción previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley N° 27806, ya que no acreditó los requisitos previstos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 27806, ni fundamentar de qué forma se podría generar un riesgo por la entrega de la información, según las consideraciones expuestas.
- De acuerdo al desarrollo efectuado por el Tribunal Constitucional respecto a la debida motivación de las decisiones judiciales, la sentencia expedida por el Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo incurre en una motivación aparente o falta de motivación de la sentencia, por cuanto los argumentos expuestos para sustentar su decisión no se encuentran debidamente acreditados.

III.- NATURALEZA DEL AGRAVIO. -

La Resolución N° DIECISEIS de fecha 5 de diciembre del 2024, causa agravio a mi representada, por cuanto no se ha efectuado una correcta apreciación del respeto al principio de legalidad y del debido proceso con inobservancia de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2814-2008-HD/TC, (**PRINCIPO DE PUBLICIDAD Y MAXIMA DIVULGACION DE LA INFORMACION PUBLICA**) respecto del caso materia de autos, en desmedro del análisis razonado y motivado respecto del fondo, donde aparece fehacientemente acreditado que no coexisten los presupuestos exigidos por ley para que causen la nulidad de la resolución administrativa.

IV.- SUSTENTO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA. -

La pretensión impugnatoria del recurrente al incoar el presente Recurso de Apelación contra la sentencia impugnada, se orienta a que el Superior Colegiado, examinando con mejor criterio inteligencia y logicidad, los de la materia, **revoque la Resolución N° DIECISEIS de fecha 5 de diciembre del 2024 y DECLARE INFUNDADA LA DEMANDA.**

POR TANTO:



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

“Año de del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

A usted señorita Jueza, pido oportunamente se sirva conceder la apelación interpuesta y la eleve al Superior jerárquico donde espero la revocatoria de la apelada.

Lima, 18 de diciembre del 2024.

ANEXO:

1.- Informe N° 155-2024-JUS-TTAIP de fecha 16 de diciembre de 2024

ERICK SAMUEL VILLAVARDE SOTELO
Procurador Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

LEG. N° 240-2024-SC
PPMJDH/ESVS/RRA